

주택소유 여부 판정 기준

1. 주택소유 여부 확인대상 : 세대구성원
 - 세대구성원은 제2조 제5호 각 목에 해당하는 사람을 말함
2. 세대구성원 전원이 아래 요건을 모두 갖춘 경우 무주택으로 봄
 - 가. 주택을 소유하고 있지 아니할 것
 - 나. 주택에 대한 분양권 및 입주권(이하 '분양권등')을 소유하고 있지 아니할 것
 - 분양권등은 주택을 공급받는 사람으로 선정된 지위, 주택의 입주자로 선정된 지위, 매매를 통해 취득한 주택을 공급받는 사람으로 선정된 지위나 입주자로 선정된 지위를 말함
 - 「주택공급에 관한 규칙」 <국토교통부령 제565호, 2018.12.11.시행> 부칙 제3조(분양권등에 관한 적용례)를 따름
3. 다만, 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주택을 소유하지 아니한 것으로 봄
 - 제1호. 상속으로 주택의 공유지분을 취득한 사실이 판명되어 사업주체로부터 부적격자로 통보받은 날부터 3월 이내에 그 지분을 처분한 경우
 - 제2호. 도시지역이 아닌 지역 또는 면의 행정구역(수도권은 제외)에 건축되어 있는 주택으로서 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 주택의 소유자가 해당 주택 건설지역에 거주(상속으로 주택을 취득한 경우에는 피상속인이 거주한 것을 상속인이 거주한 것으로 봄)하다가 다른 주택건설지역으로 이주한 경우
 - 가. 사용승인 후 20년 이상 경과된 단독주택
 - 나. 85㎡ 이하의 단독주택
 - 다. 소유자의 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 최초 등록기준지에 건축되어 있는 주택으로서 직계존속 또는 배우자로부터 상속 등에 의하여 이전받은 단독주택
 - 제3호. 개인주택사업자가 분양을 목적으로 주택을 건설하여 이를 분양 완료하였거나, 사업주체로부터 부적격자로 통보받은 날부터 3월 이내에 이를 처분한 경우
 - 제4호. 세무서에 사업자로 등록한 개인사업자가 주택법 제5조제3항 고용자로서 등록사업자와 공동사업주체가 되어 그 소속 근로자의 숙소로 사용하기 위하여 주택을 건설하여 소유하고 있거나 사업주체가 정부시책의 일환으로 근로자에게 공급할 목적으로 사업계획 승인을 받아 건설한 주택을 공급받아 소유하고 있는 경우

- 제5호. 20㎡ 이하의 주택 또는 분양권등을 소유하고 있는 경우. 다만, 2호 또는 2세대 이상의 주택 또는 분양권등을 소유하고 있는 사람은 제외한다.
- 제6호. 건물등기부 또는 건축물대장등의 공부상 주택으로 등재되어 있으나 폐가, 멸실, 또는 주택 외의 용도로 사용되고 있는 경우로서, 사업주체로부터 부적격자로 통보받은 날부터 3개월 이내에 이를 멸실시키거나 실제 사용하고 있는 용도로 공부를 정리한 경우
- 제7호. 무허가건물[중전의 「건축법」 (법률 제7696호 건축법 일부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제8조 및 제9조에 따라 건축허가 또는 건축신고 없이 건축한 건물을 말한다]을 소유하고 있는 경우. 이 경우 소유자는 해당 건물이 건축 당시의 법령에 따른 적법한 건물임을 증명하여야 한다.
- 제8호. 신청자가 속한 세대가 전용면적 60㎡ 이하로 주택공시가격이 1억원 (수도권은 1억6천만원) 이하인 주택 또는 분양권등을 1호 또는 1세대만 소유하고 있는 경우 (단, 분양주택 신청자에 한함)